

刑法
No426

共通問題 H30-6

(配点：2)

月 日

月 日

賄賂罪（あっせん収賄罪を除く。）に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 賄賂罪の「賄賂」は、公務員の職務に関する不正な利益であれば足り、個別の職務行為との間に具体的な対価関係があることを要しない。
- イ. 賄賂罪は、賄賂を受受し、又はその要求若しくは約束をした時点でそれらの行為をした者が公務員でなければ、いかなる場合でも成立しない。
- ウ. 賄賂罪の「職務」とは、公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき執務をいうが、独立の決裁権限がなく、単に上司の補助をする立場の公務員が取り扱う事務はこれに該当しない。
- エ. 賄賂罪の「職務」は、公務員の一般的職務権限に属するものであれば足り、公務員が現に具体的に担当している事務であることを要しない。
- オ. 賄賂罪の「職務」は、賄賂を受受し、又はその要求若しくは約束をした時点で公務員の一般的職務権限に属している必要があり、公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じた後に前の職務に関して賄賂を受受した場合には、賄賂罪は成立しない。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ オ

No426	賄賂罪	正答率
共通H30-6	正解 2	92%

ア 正しい

最決昭33.9.30は、「賄賂は職務行為に対するものであれば足り、個々の職務行為と賄賂との間に対価の関係のあることを必要とするものではない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、収賄罪は具体的な職務行為の依頼がなくても成立するということを挙げている。

イ 誤っている

197条2項は、公務員になろうとする者について事前収賄罪の成立を、197条の3第3項は、公務員であった者について事後収賄罪の成立を認めている。よって、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした時点で、それらの行為をした者が、公務員でない場合にも賄賂罪が成立する。

ウ 誤っている

最判昭28.10.27は、「『職務』とは公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務」というとしている。よって、本記述前段は正しい。また、最決昭40.10.19は、「刑法197条にいう公務員の職務とは、公務員がその地位にもとづいて取り扱うすべての執務をいい、独立の裁量権があることを必要としない」としている。よって、本記述後段は誤っている。

エ 正しい

最判昭37.5.29は、「刑法197条にいう『其職務』とは、当該公務員の一般的な職務権限に属するものであれば足り、本人が現に具体的に担当している事務であることを要しない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、一般的・抽象的な職務権限に属する行為は、必要に応じて担当することもあり得るのだから、当該公務員が實際上公務を左右する可能性があり、職務の公正に対する社会一般の信頼が害されるということを挙げている。

オ 誤っている

最決昭58.3.25は「贈賄罪は、公務員に対し、その職務に関し賄賂を供与することによつて成立するものであり、公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じた後に前の職務に関して賄賂を供与した場合であつても、右供与の当時受供与者が公務員である以上、贈賄罪が成立する」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、一般的職務権限を同じくする過去の職務に関して賄賂を収受した場合に収賄罪が成立するのは過去の担当職務が買収されたからあるいは将来に向かって職務の公正が害されるからであつて、その理は、一般的職務権限を異にする職場に転職した後の収賄でも同様であるということを挙げている。

以上により、正しい記述はアとエであり、したがって、正解は肢2となる。